

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 905/2532

นาย สุวรรณ ศาสตร์ เปล่ง แสง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 148, มาตรา 173 (1), มาตรา 249

คดีก่อนจำเลยทั้งสามกล่าวหาโจทก์ว่าละเลยไม่ทำบัญชีทรัพย์สินมรดก ไม่
รายงานแสดงบัญชีการจัดการและไม่แบ่งปันมรดกให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
ศาลมีคำสั่งตั้งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย ให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้
จัดการมรดกของผู้ตายคดีถึงที่สุดแล้ว คดีนี้โจทก์ก็กล่าวหาจำเลยทั้งสามว่า ละเลยไม่
ทำการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดก มิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายในเวลาและ
ตามแบบที่กำหนดไว้ ไม่ทำรายงานแสดงบัญชีการจัดการและแบ่งปันมรดกให้เสร็จ
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำเลยทั้งสามไม่สามารถเป็นผู้จัดการ
มรดก คดีก่อนกับคดีนี้จึงมีประเด็นข้อพิพาทคนละอย่างคนละเหตุกัน ฟ้องโจทก์จึง
ไม่เป็นฟ้องซ้ำ.

ปัญหาที่ว่าคดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีก่อนหรือไม่จำเลยเพ่งหยิบยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาตามป.วิ.พ. มาตรา 249 และศาลฎีกาย่อมไม่เห็นสมควรยกปัญหานี้ขึ้นวินิจฉัย.

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนจำเลยทั้งสามออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย และให้ตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแทน

จำเลยทั้งสามให้การว่า นับแต่จำเลยทั้งสามทราบคำพิพากษาของศาลชั้นต้นคดีหมายเลขดำที่ 317/2523 คดีหมายเลขแดงที่ 711/2526 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2526 จำเลยทั้งสามได้ทวงถามโจทก์ในเรื่องรายการทรัพย์สินมรดก แต่ได้รับการปฏิเสธจากโจทก์อ้างว่าคดียังไม่ถึงที่สุด จำเลยทั้งสามจึงทำบัญชีทรัพย์สินมรดกที่ถูกต้องและตามที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ คดีดังกล่าวศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลล่างทั้งสอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2530 จำเลยทั้งสามทวงถามให้โจทก์ส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกอีก แต่โจทก์เพิกเฉย การจัดการทรัพย์สินมรดกบางส่วนของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ที่โจทก์อ้างว่าส่อไปในทางทุจริต จำเลยที่ 2 ไม่มีส่วนร่วมกระทำแต่อย่างใด การทะเลาะกันระหว่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็ไม่เป็นความจริง โจทก์จะแบ่งทรัพย์สินมรดกให้ตนเองครึ่งหนึ่งก่อนที่เหลืมาแบ่งให้ทายาททุกคนส่วนละเท่า ๆ กัน โจทก์มีเจตนาไม่สุจริต ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินมรดกและทายาทอื่น ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสอบถามโจทก์และจำเลยแล้ว โจทก์และจำเลยรับกันว่าศาลฎีกาได้พิพากษาให้เพิกถอนโจทก์และนายกิตติ แซ่ตั้ง ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายและตั้งให้จำเลยทั้งสามเป็นผู้จัดการมรดกตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1407/2530 อ่านเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2530 เอกสารหมาย ล.1 ศาลชั้นต้นจึงสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลย และวินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 711/2526 ของศาลชั้นต้นซึ่งศาลฎีกาพิพากษาแล้วตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1407/2530 พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีของโจทก์ไม่เป็นฟ้องซ้ำ พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ตามรูปความ

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาว่า ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 711/2526 ของศาลชั้นต้นซึ่งศาลฎีกาพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1407/2530 หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว คดีก่อนจำเลยทั้งสามกล่าวหาโจทก์ว่าละเลยไม่ทำบัญชีทรัพย์สินมรดก ไม่รายงานแสดงบัญชีการจัดการตั้งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย คดีถึงที่สุดแล้ว คดีนี้และไม่แบ่งปันมรดกให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งตั้งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกผู้ตาย คือวันที่ 3 กรกฎาคม 2521 ให้ถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย คดีถึงที่สุดแล้วคดีนี้โจทก์กล่าวหาจำเลยทั้งสามว่า จำเลยทั้งสามละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดก จำเลยทั้งสามมิได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายในเวลาและตามแบบที่กำหนดไว้ ไม่ทำรายงานแสดงบัญชีจัดการและแบ่งปันมรดกให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคือวันที่ 9 กันยายน 2526 จำเลยทั้งสามไม่สามารถเป็นผู้จัดการมรดก คดีก่อนกับคดีนี้จึงมีประเด็นข้อพิพาทคนละอย่างคนละเหตุกัน ฟ้องโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกาอีกข้อว่า คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนกับคดีก่อนเพราะโจทก์ฟ้องคดีนี้ก่อนศาลฎีกาพิพากษาคดีก่อน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 เพิ่งหยิบยกปัญหานี้ขึ้นอ้างในชั้นฎีกา จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ทั้งศาลฎีกาไม่เห็นควรยกปัญหาข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยด้วย"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มาโนช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>